JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Engagement de niveau de service des logiciels

Réf. AE-SAAS-04 · Version 1.0, octobre 2026

Date d'entrée en vigueur : 17 octobre 2026.

1. Objet et champ d'application

Le présent engagement de niveau de service décrit la qualité de service qu'Agence Elite s'engage à fournir aux clients abonnés à ses logiciels en ligne : logiciel de caisse et de gestion pour commerces, bars, restaurants et hôtels, et CRM, accessibles notamment sur https://saas.agence-elite.fr.

Il fait partie du contrat d'abonnement logiciel (AE-SAAS-02) et complète les conditions générales d'utilisation (AE-SAAS-01). Il s'applique pendant toute la durée de l'abonnement, à compter de la mise en service.

2. Définitions

- **Disponibilité** : le logiciel est disponible lorsque ses fonctions principales (connexion, encaissement ou saisie, consultation des données) sont accessibles depuis internet.
- **Indisponibilité** : impossibilité pour l'ensemble des utilisateurs du client d'accéder aux fonctions principales du logiciel, constatée par Agence Elite ou signalée par le client et confirmée par Agence Elite.
- **Jours ouvrés** : du lundi au vendredi, hors jours fériés en République du Congo.
- **Heures ouvrées** : les heures d'ouverture du support pendant les jours ouvrés, telles que communiquées au client lors de la mise en service et rappelées sur demande.
- **Délai de prise en charge** : temps écoulé entre la réception d'une demande par le support et la première réponse d'un membre de l'équipe qui confirme la prise en charge et commence le diagnostic.

3. Disponibilité

3.1 Objectif

Agence Elite vise une **disponibilité de 99 %** du logiciel, mesurée sur chaque mois civil, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

À titre indicatif, une disponibilité de 99 % correspond à moins de 7 heures et 20 minutes d'indisponibilité sur un mois de 31 jours.

3.2 Calcul

Taux de disponibilité = (temps total du mois, moins durée des indisponibilités non exclues) / temps total du mois x 100.

Les périodes exclues à l'article 7, notamment la maintenance planifiée annoncée, ne sont pas comptées comme indisponibilité.

3.3 Suivi

Agence Elite surveille le fonctionnement du logiciel et de ses prestataires d'hébergement. Sur demande écrite du client, elle communique le taux de disponibilité du mois écoulé.

4. Maintenance

4.1 Maintenance planifiée

Les opérations de maintenance planifiée (mises à jour importantes, évolutions de l'infrastructure) sont :

- **annoncées au moins 48 heures à l'avance** par WhatsApp, e-mail ou message dans le logiciel, avec la date, l'heure et la durée prévue ;
- réalisées autant que possible en dehors des heures d'affluence des commerces et restaurants, de préférence la nuit ou tôt le matin ;
- limitées à 4 heures par mois au total, sauf circonstance particulière expliquée au client.

La plupart des mises à jour courantes sont déployées sans interruption de service.

4.2 Maintenance urgente

Agence Elite peut intervenir sans préavis lorsqu'une faille de sécurité ou un dysfonctionnement grave l'exige. Elle en informe les clients concernés dès que possible et explique la nature de l'intervention.

5. Sauvegardes

- Les données sont **sauvegardées chaque jour** de façon automatique par l'hébergeur Supabase, dans des centres de données en Europe.
- Les sauvegardes sont conservées sur plusieurs jours glissants, ce qui permet de revenir à l'état d'un des jours précédents.
- En cas d'incident touchant les données, Agence Elite restaure la dernière sauvegarde disponible. La perte maximale de données visée est de 24 heures.
- Le client peut à tout moment exporter ses principales données depuis le logiciel. Agence Elite lui recommande de le faire régulièrement pour ses propres archives.

Une restauration demandée par le client à la suite d'une erreur de manipulation de sa part est réalisée dans la mesure du possible et peut être facturée après devis.

6. Support

6.1 Canaux

Le support est joignable les jours ouvrés, pendant les heures ouvrées :

- **WhatsApp** : +242 05 522 29 68 (canal recommandé, permet d'envoyer des captures d'écran) ;
- **téléphone** : +242 05 522 29 68 ou +242 06 808 38 09 ;
- **e-mail** : contact@agence-elite.fr.

Une demande reçue en dehors des heures ouvrées est considérée comme reçue au début de la plage ouvrée suivante. Pour un incident bloquant survenant en dehors des heures ouvrées, le client peut laisser un message WhatsApp : Agence Elite s'efforce d'y donner suite au plus vite, sans engagement de délai.

6.2 Niveaux de gravité et délais de prise en charge

Niveau	Définition	Exemples	Délai de prise en charge
Bloquant	Le logiciel est inaccessible ou une fonction essentielle est inutilisable pour tous les utilisateurs, sans solution de contournement	Impossible de se connecter, impossible d'encaisser, perte apparente de données	**4 heures ouvrées**
Majeur	Une fonction importante est perturbée, mais l'activité peut continuer, éventuellement avec une solution de contournement	Rapport de ventes erroné, impression des tickets impossible sur un poste, synchronisation lente	**1 jour ouvré**
Mineur	Gêne limitée, question d'utilisation, demande d'amélioration	Affichage incorrect, libellé à corriger, question sur une fonction, demande de nouvelle fonctionnalité	**3 jours ouvrés**

Le niveau de gravité est proposé par le client lors de sa demande et confirmé par Agence Elite au regard des définitions ci-dessus.

6.3 Résolution

Après la prise en charge, Agence Elite travaille à la résolution avec la diligence correspondant au niveau de gravité. Pour un incident bloquant, l'équipe y travaille en priorité jusqu'au rétablissement du service ou la mise en place d'une solution de contournement. Le client est tenu informé de l'avancement.

Pour faciliter le traitement, le client indique dans sa demande : le nom de l'établissement, l'utilisateur concerné, la description du problème, l'heure de survenance et, si possible, une capture d'écran.

7. Exclusions

Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la disponibilité ni dans les délais du support les situations suivantes :

- la maintenance planifiée annoncée conformément à l'article 4.1 ;
- les pannes de la connexion internet, du réseau local, du matériel (ordinateur, tablette, imprimante, tiroir-caisse) ou de l'alimentation électrique du client ;
- les coupures générales d'internet ou des réseaux de télécommunication au Congo ou dans le pays du client ;
- les erreurs de manipulation, de paramétrage ou une utilisation non conforme aux conditions générales d'utilisation ;
- les modifications ou interventions réalisées par le client ou un tiers sans l'accord d'Agence Elite ;
- les cas de force majeure ;
- les pannes générales des prestataires d'hébergement et de diffusion (Supabase, Cloudflare) indépendantes de la volonté d'Agence Elite, Agence Elite s'engageant néanmoins à tout mettre en œuvre pour rétablir le service au plus vite ;
- la suspension de l'accès pour impayé ou pour usage interdit ;
- les versions de navigateurs ou de systèmes d'exploitation obsolètes, non mises à jour par leur éditeur.

8. Engagement en cas de manquement

Si le taux de disponibilité d'un mois est inférieur à 99 % hors exclusions, le client peut, sur demande écrite adressée dans les 30 jours suivant la fin du mois concerné, obtenir un avoir sur la prochaine échéance :

Disponibilité mensuelle	Avoir sur le prix mensuel de l'abonnement
De 97 % à moins de 99 %	5 %
De 95 % à moins de 97 %	10 %
Moins de 95 %	20 %

Pour un abonnement annuel, le prix mensuel s'entend du prix annuel divisé par douze. Le montant total des avoirs ne peut pas dépasser 20 % du prix mensuel pour un même mois. Cet avoir constitue la compensation forfaitaire de l'indisponibilité, sans préjudice du droit de résilier pour manquement grave prévu au contrat d'abonnement.

9. Révision

Agence Elite peut faire évoluer le présent engagement pour l'améliorer. Toute modification moins favorable au client est annoncée au moins 30 jours à l'avance. Le client qui la refuse peut résilier

son abonnement avant son entrée en vigueur, sans pénalité.

10. Contact

Agence Elite, 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo. Support : +242 05 522 29 68 (WhatsApp), +242 06 808 38 09, contact@agence-elite.fr.